



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/385/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

איבון מעולם
ע"י אורלי הלפרין
אבא הלל 49, רמת גן
טל': 054-6131111

התובעת:

נגד

שושנה דורון
אבא הלל 49, רמת גן
טל': 052-6358838

הנתבעת:

פסק דין

1. תביעה כספית לחיוב הנתבעת בתשלום פיצויים בסך של 3,500 ש"ח, עלות תיקון נזקי רטיבות בדירת התובעת שמקורם כנטען בליקויים בדירת הנתבעת, וכן בהוצאות משפט הכוללות אגרת התביעה.
2. בהחלטה מיום 4.8.2022 הורתי לתובעת להבהיר האם בדירת הנתבעת ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת, והאם מבוקש סעד למתן צו עשה המורה תיקון ליקויים אלה, בשים לב כי התביעה לתשלום פיצויים אינה מסורה לסמכות המפקח על רישום מקרקעין. עוד הורתי כי ככל שלא תתקבל תגובת התובעת במועד כמצוין בהחלטה אורה מחיקת התביעה.
3. ההחלטה הומצאה לתובעת כדין.
4. עד ליום דנא ובחלוף המועד לעשות כן, לא התקבלה תגובת התובעת.
5. בנסיבות אלה ובהתאם להחלטה, הנני להורות מחיקת התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/385/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. אוסיף ואבאר, כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, תביעה כספית לתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו לדירה בבית משותף אינה מצויה בגדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, כקבוע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"). זאת, משהמפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתביעה זו שעילתה בפקודת הנזיקין (ראו גם: ד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי**, פ"ד כ"ח(1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 **מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי**, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 **הושיאר נ' רחמים**, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 **רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב**, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019); תיק 6/476/2019 (מפקחת על רישום מקרקעין פ"ת) **לבקוב נ' ארואטי**, פורסם ב"נבו" (2.5.2019); תיק 6/302/2020 (מפקחת על רישום מקרקעין פ"ת) **נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 4 רעננה נ' בירס**, פורסם ב"נבו" (12.8.2021)).

7. אמנם, בהתאם להוראת סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, מסורה למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה למתן צו עשה המורה לבעל דירה בבית משותף לתקן ליקוי בדירתו הגורם או העלול לגרום לנזק בדירה אחרת בבית המשותף. ברם, אין בהוראת דין זו ובחוק המקרקעין כדי להקנות למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה שהגיש בעלים של דירה בבית משותף לפסיקת פיצויים בגין נזקים שנגרמו לו ולדירתו בשל ליקוי בדירה אחרת בבית המשותף, כאמור לעיל.

8. למען הסר ספק, אין בפסק דין זה כדי לגרוע הזכות העומדת לתובעת להגיש תביעה מתאימה לבית משפט מוסמך, מבלי שיש בפסק הדין כדי להביע עמדה באשר לסיכוייה.

9. הדיון הקבוע ליום 19.9.2022 - בטל.

10. בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/385/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. בהתאם להוראת תקנה 6(ג)(2) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007, החלות על התביעה דנן מכוח הוראת סעיף 6(ה) לתוספת לתקנות המקרקעין (אגרות), תשל"ה-1974, הנני להורות החזר מחצית אגרת תביעה (ששולמה במלואה) לתובעת, בסך של 386 ש"ח.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, כ"ז אב תשפ"ב, 24 אוגוסט 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו